

1510573-96.2019.8.26.0506

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA ZARA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... antecedentes criminais (condenação por tráfico de substância entorpecente, com trânsito em julgado em janeiro de 2021). Tal ocorrência, conquanto não gere reincidência, indica predisposição no caminho da criminalidade.

Com o cometimento do crime por motivo fútil fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais

Rua Alice Além Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo nº 1510573-96.2019.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510573-96.2019.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri

Documento de Origem:

-

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

WESKLER MATHEUS OLIVEIRA SOUSA
(COVID-19)

VISTOS.

WESKLER MATHEUS OLIVEIRA SOUSA, qualificado, foi submetido a julgamento no Segundo Tribunal do Júri desta Comarca por homicídio três vezes qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa).

Votados os quesitos reconheceram os Senhores Jurados prática do crime acima

indicado.

Passo à aplicação da pena.

As condições judiciais do art. 59, do Código Penal, não são totalmente favoráveis ao réu. Embora primário, registra uma ocorrência em sua folha de antecedentes criminais (condenação por tráfico de substância entorpecente, com trânsito em julgado em janeiro de 2021). Tal ocorrência, conquanto não gere reincidência, indica predisposição no caminho da criminalidade.

Com o cometimento do crime por motivo fútil fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

O réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Reconheço em seu benefício a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, mas deixo de aplicá-la porque a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei. Não há outras circunstâncias atenuantes a considerar.

Como se trata de homicídio triplamente qualificado, as outras qualificadoras - emprego de meio cruel (inciso III, § 2º, do art. 121 do Código Penal) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV, § 2º, do art. 121 do Código Penal), vêm tratadas como circunstâncias agravantes de pena, com previsão específica no art. 61, inciso II, alíneas c e d, do Código Penal. Para cada uma das agravantes a majoração é sucessiva porque cada uma delas, isoladamente, bastaria para o resultado pretendido, e na proporção de 1/3 (um terço); não somente em razão da outra condenação acima referida, mas, principalmente, diante da perversidade empregada com a vítima espancada até a morte - o que demonstra ausência de compaixão ao ser humano, extrema agressividade e inegável periculosidade.

Assim, por essas duas circunstâncias agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a sanção é fixada da seguinte forma: I - pena-base de 12 (doze) anos de reclusão (motivo fútil) com acréscimo de 1/3 por meio cruel (16 anos de reclusão), e II - 16 (dezesseis) anos de reclusão acrescidos de 1/3 por ação de modo a dificultar a defesa da vítima (21 anos e 04 meses de reclusão).

À míngua de outras causas modificadoras torno definitiva a pena fixada. Por tratar de hipótese de crime hediondo (homicídio três vezes qualificado), nos termos do artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, c.c. o artigo 1º, § 1º, da Lei 11.464/07, e por ser o único compatível à espécie (art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal), o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado.

Posto isso, CONDENO o réu WESKLER MATHEUS OLIVEIRA SOUSA, qualificado, à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, por prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas c e d, e artigo 65, inciso I, todos do Código Penal, c.c. a Lei nº 8.072/90.

O réu está preso. A custódia deve ser mantida porque, além de ainda persistentes as mesmas razões para tanto, houve significativa alteração da situação fática com a condenação hoje em plenário. A custódia visa agora, com o édito condenatório do Júri Popular, assegurar a ordem pública e viabilizar a efetiva aplicação da lei penal. Diante desse quadro, do montante da pena, e porque fácil concluir que, na eventualidade de soltura, o réu fugiria do distrito da culpa, nego a ele o direito do recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Com o trânsito em julgado determino seja o nome do condenado inserido no rol dos culpados.

Publicada em Plenário, saem os presentes intimados. Registre-se e Comunique-se.

Sala Secreta da Segunda Vara do Júri da Comarca de Ribeirão Preto (Plenário), 08 de fevereiro de 2022.

ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA ZARA
Juíza de Direito
(assinatura eletrônica)